

Kamu İhale Kararlarına (KİK) İtiraz ve Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır?

4734 Sayılı Kanun m.54-57 ve İYUK m.20/A Kapsamında Şikayet, İtirazen Şikayet ve İptal Davası Süreci

Bu rehber, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun güncel hükümleri ile yerleşik Kamu İhale Kurulu ve Danıştay içtihatları esas alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Bir kamu ihalesine katılan aday, istekli veya istekli olabilecekler, ihale sürecindeki hukuka aykırı gördükleri işlem ve eylemlere karşı doğrudan dava açamaz; önce idareye şikayet, ardından gerekirse Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunmak zorundadır. Bu idari başvuru yolları tüketilmeden açılan bir dava, dava şartı yokluğundan reddedilir. Süreler son derece kısa ve hak düşürücüdür; ihale ilanına ve dokümanına yönelik şikayetler ihale tarihinden en az üç iş günü önce, diğer işlemlere yönelik şikayetler ise öğrenmeden itibaren on gün içinde yapılmalıdır. Kurul kararına karşı da yalnızca otuz gün içinde ve münhasıran Ankara İdare Mahkemelerinde, ivedi yargılama usulüne tabi olarak dava açılabilir.

1. Zorunlu İdari Başvuru Yolu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 54. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğrayabileceğini iddia eden aday, istekli veya istekli olabilecekler, idari yargı yoluna başvurmadan önce şikayet ve itirazen şikayet yollarını tüketmek zorundadır. Bu hiyerarşi atlanarak doğrudan idare mahkemesinde açılan bir dava, zorunlu idari başvuru yolunun tüketilmediği gerekçesiyle usulden reddedilir.

2. İdareye Şikayet Başvurusu

Sürecin ilk aşaması, ihaleyi yapan idareye yöneltilen şikayet başvurusudur. Başvuru süresi, şikayet edilen işlemin niteliğine göre değişir:

- İhale ilanı veya dokümanına yönelik şikayetler:** İhale veya son başvuru tarihinden en geç üç iş günü öncesine kadar yapılmalıdır.
- İhale sürecindeki diğer işlem ve eylemlere yönelik şikayetler:** İşlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren on gün içinde yapılmalıdır.

İdare, şikayet başvurusunu aldıktan sonra **on gün** içinde gerekçeli bir karar almak ve bunu başvuru sahibi ile diğer aday, istekli veya istekli olabileceklere bildirmek zorundadır. İdare bu süre içinde; ihalenin iptaline, hukuka aykırılığı giderecek düzeltici bir işlem belirlenmesine veya başvurunun reddine karar verebilir. Süresinde bir karar alınmaması hâlinde, on günlük sürenin bitimi, karar tarihi yerine geçer.

3. Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu

İdareye yapılan şikayet başvurusu reddedilir veya idarece düzeltici işlem tesis edilirse, bu kararın bildiriminden itibaren **on gün** içinde Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İdare süresinde karar vermezse, on günlük cevap süresinin bitimini izleyen günden itibaren yine on gün içinde Kuruma başvurulmalıdır.

Kanun, ihalenin iptaline ilişkin kararlar bakımından ayrık bir düzenleme öngörmüştür: idarenin şikayet üzerine ihaleyi iptal etmesi hâlinde, teklifi geçerli sayılan ve ihalenin iptal edilmemesi gerektiğini düşünen istekliler, bu karara karşı **beş gün**

içinde doğrudan Kuruma itirazın şikayet başvurusunda bulunabilir. Ayrıca 4734 sayılı Kanun'un 21. maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, önceden idareye şikayet başvurusunda bulunulmaksızın, bildirimden itibaren on gün içinde doğrudan Kuruma başvurulması da mümkündür.

İtirazın şikayet başvurusu, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir; başvuruya birlikte yaklaşık maliyete göre belirlenen başvuru bedelinin yatırılmış olması ve başvuru ehliyetinin (aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatının) bulunması gerekir.

4. Kurul İncelemesi ve Karar Süreleri

Kamu İhale Kurumu, itirazın şikayet başvurularını eşit muamele ilkesi çerçevesinde, yalnızca itiraz edilen işlemler üzerinden inceler; ihalenin iptaline ilişkin itirazın şikayetler yalnızca iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak değerlendirilir. Kurul, nihai kararını; 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile ihalenin iptaline ilişkin başvurularda ihale işlem dosyasının Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren **on iş günü** içinde, diğer itirazın şikayet başvurularında ise **yirmi gün** içinde verir. Kurul kararı, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebliğ edilir ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır. Başvurunun reddedilmesi hâlinde, yatırılan başvuru bedeli gelir kaydedilir.

5. Sözleşmenin İmzalanmasını Erteleyici Etki

Süresi içinde yapılan bir şikayet veya itirazın şikayet başvurusu, ihale sürecini kendiliğinden durdurmaz; ancak sözleşmenin imzalanmasını geciktirici bir etkiye sahiptir. İdareye şikayet başvurusunda bulunulmuşsa, alınan kararın bildirim tarihini veya süresinde karar alınamaması hâlinde bu sürenin bitimini izleyen on gün geçmeden ve itirazın şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığı sorgulanmadan; itirazın şikayet başvurusunda bulunulmuşsa Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

6. KİK Kararına Karşı İptal Davası

Kamu İhale Kurulu kararları da idari işlem niteliğinde olduğundan yargı denetimine tabidir. 4734 sayılı Kanun m.57 uyarınca, Kurul kararına karşı, kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren **otuz gün** içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. İhale işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar (ihaleden yasaklama kararları hariç), 2577 sayılı İYUK m.20/A uyarınca **ivedi yargılama usulüne** tabidir; bu usulün genel usulden önemli farkları vardır:

- Dava açma süresi otuz gündür; genel usuldeki altmış günlük süre burada uygulanmaz.
- İYUK m.11 kapsamında idareye yapılacak bir başvuru, işlemeye başlamış olan otuz günlük dava açma süresini durdurmaz.
- Yürütmenin durdurulması talebi hakkında verilen kararlara itiraz edilemez.
- İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yolu kapalıdır; nihai karara karşı tebliğinden itibaren **on beş gün** içinde doğrudan Danıştay'a temyiz başvurusu yapılır.

Kamu İhale Kurumu'nun merkezi Ankara'da bulunduğundan, KİK kararlarına karşı açılacak tüm iptal davalarında görevli ve yetkili mahkeme, ihalenin yapıldığı yer gözetilmeksizin **Ankara İdare Mahkemeleridir**.

7. Yürütmenin Durdurulması Talebinin Önemi

İhale süreci, dava sonuçlanana kadar beklenirse çoğu zaman geri döndürülemez bir noktaya ulaşır; sözleşme imzalanır, edim ifa edilmeye başlanır veya iş tamamlanır. Bu nedenle iptal davasıyla birlikte yürütmenin durdurulması talep edilmesi büyük önem taşır. Diğer idari davalarda olduğu gibi burada da işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız bir zarar doğması şartlarının birlikte gerçekleşmesi aranır; ancak ivedi yargılama usulünde bu konuda verilen karara itiraz edilemediğinden, talebin ilk dilekçede güçlü ve somut gerekçelerle ortaya konması ayrıca önem kazanır.

8. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararlarına Karşı Dava

4734 sayılı Kanun m.58 ve 4735 sayılı Kanun m.26 uyarınca verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararları, ivedi

yargılama usulünün kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu kararlara karşı, tebliğinden itibaren **altmış gün** içinde Ankara İdare Mahkemesi'nde genel usulde dava açılabilir. Yasaklama süresi, fiilin ağırlığına göre bir yıldan iki yıla kadar değişebilir; bu süre boyunca istekli, hiçbir kamu kurumunun ihalesine katılamayacağından, dava dilekçesiyle birlikte yürütmenin durdurulması talep edilmesi burada da kritik önem taşır.

Aşama	Süre	Merci
İdareye Şikayet (ilan/doküman)	İhaleden en geç 3 iş günü önce	İhaleyi yapan idare
İdareye Şikayet (diğer işlemler)	Öğrenmeden itibaren 10 gün	İhaleyi yapan idare
KİK'e İtirazen Şikayet	Kararın bildiriminden itibaren 10 gün (iptal kararında 5 gün)	Kamu İhale Kurumu
KİK Kararına Karşı İptal Davası	Tebliğden itibaren 30 gün	Ankara İdare Mahkemesi
Yasaklama Kararına Karşı Dava	Tebliğden itibaren 60 gün	Ankara İdare Mahkemesi

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

Bir mal alım ihalesine teklif veren istekli, teklifinin "aşırı düşük teklif" kapsamında değerlendirmeye alındığını ve sunduğu maliyet açıklamasının yetersiz bulunarak teklifinin reddedildiğini öğrenmiştir. İstekli, açıklamasında üretim maliyetine ve tedarikçi indirimlerine ilişkin somut belgeler sunduğunu, kararın yeterince incelenmeden verildiğini düşünmektedir.

Başvuru ve Hukuki Süreç

Kararın öğrenilmesinden dört gün sonra başvurulmuş Küheylan Hukuk Bürosu, öncelikle ihaleyi yapan idareye süresi içinde şikayet başvurusunda bulunmuş; idarenin şikayeti reddetmesi üzerine, ret kararının bildiriminden itibaren on günlük süre içinde Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusu yapılmıştır. Başvuruda, sunulan maliyet belgelerinin idarece gerektiği gibi değerlendirilmediği somut biçimde ortaya konmuştur.

Sonuç

Kamu İhale Kurulu, aşırı düşük teklif açıklamasının usulüne uygun ve yeterli bulunması gerektiğine karar vererek, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin düzeltici işlemle ortadan kaldırılmasına hükmetmiş; ihale komisyonu, teklifi yeniden değerlendirmeye almıştır.

9. Sıkça Sorulan Sorular

İdareye şikayet başvurusunda bulunmadan doğrudan Kamu İhale Kurumu'na başvurabilir miyim?

Kural olarak hayır; şikayet ve itirazen şikayet iki aşamalı ve zorunlu bir hiyerarşi izler. İstisnası, 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile idarenin şikayet üzerine ihaleyi iptal etmesi hâlinde teklifi geçerli sayılan isteklilerin beş günlük süre içinde doğrudan Kuruma başvurabilmesidir.

Şikayet başvurusunda bulunursam ihale süreci kendiliğinden durur mu?

Hayır. Şikayet başvurusu ihale sürecini otomatik olarak durdurmaz; ancak süresi içinde yapılan bir başvuru, ilgili karar kesinleşmeden veya Kurum nihai kararını vermeden sözleşmenin imzalanmasını engeller.

KİK kararına karşı dava açmadan önce idareye tekrar başvurabilir miyim?

Bu mümkün olsa da işlemeye başlamış olan otuz günlük dava açma süresini durdurmaz; ivedi yargılama usulünde İYUK m.11 uygulanmadığından, böyle bir başvuru zaman kaybına yol açabilir ve dava açma süresinin kaçırılması riskini doğurur.

Ankara dışında bir ilde yapılan ihaleye ilişkin dava nerede açılmalı?

İhalenin yapıldığı il ne olursa olsun, Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal davalarında görevli ve yetkili

mahkeme münhasıran Ankara İdare Mahkemeleridir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

- **Genel 60 günlük dava süresini uygulanır sanmak:** İhale davalarında ivedi yargılama usulü nedeniyle dava açma süresi otuz gündür; bu süre genel usuldeki süreden farklıdır ve karıştırılmamalıdır.
- **Yanlış merciye başvurmak:** İdareye başvurmadan doğrudan Kuruma veya Kuruma başvurmadan doğrudan mahkemeye gitmek, zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle başvurunun veya davanın reddine yol açar.
- **Vekaletname ve başvuru bedeli eksikliği:** Güncel ve özel yetkili vekaletnamenin veya yaklaşık maliyete göre belirlenen başvuru bedelinin eksik olması, başvurunun şekil yönünden reddine neden olur.
- **İdareye başvuru ile dava açma süresini karıştırmak:** İvedi yargılama usulünde idareye yapılacak ayrı bir başvuru, işlemeye başlamış olan otuz günlük dava süresini durdurmaz.
- **Yürütmenin durdurulması talebini yeterince gerekçelendirmemek:** Bu karara itiraz edilemediğinden, talebin ilk dilekçede güçlü delillerle desteklenmesi gerekir.

Sonuç

Kamu ihalelerine yönelik hukuki mücadele, sıkı bir hiyerarşiye ve son derece kısa, hak düşürücü sürelerle tabidir. İdareye şikayetten Kamu İhale Kurumu'na itirazdan şikayete, oradan da Ankara İdare Mahkemelerindeki ivedi yargılama usulüne uzanan bu süreçte, her aşamanın süresi, şekil şartları ve başvuru mercii farklıdır; herhangi bir aşamadaki bir hata, tüm sürecin baştan kaybedilmesine yol açabilir. Küheylan Hukuk Bürosu, kamu ihale hukuku alanındaki güncel mevzuat ve Kurul içtihatlarına hâkimiyetiyle, şikayet başvurusundan iptal davası ve temyiz aşamasına kadar müvekkillerine kapsamlı hukuki destek sunmaktadır.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, süreç başlangıcından itibaren bir kamu ihale hukuku avukatından destek alınması tavsiye olunur.